

1503352-51.2021.8.26.0002

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Magistrado: Ana Lucia Siqueira de Figueiredo
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Regional II - Santo Amaro
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 27/04/2022

... para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra ordem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante de potencialidade ofensiva ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de SÃO PAULO
Foro Regional II - Santo Amaro
1ª Vara Criminal

Av. Adolfo Pinheiro nº 1992, São Paulo-SP - cep 04734-003
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503352-51.2021.8.26.0002 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1503352-51.2021.8.26.0002
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Sumário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Documento de Origem:
Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3039485/2021 - 47º D.P. CAPAO
REDONDO, 17881202 - 47º D.P. CAPAO REDONDO
Autor:
Justiça Pública
Réu:
FABRICIO GOMES SOARES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Lucia Siqueira de Figueiredo

Vistos.

FABRICIO GOMES SOARES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, foi surpreendido trazendo consigo, para consumo pessoal, uma porção de maconha, droga sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de constatação.

Narra a denúncia que os policiais militares André da Silva Bonetto Vieira e Felipe Moraes Olete realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram dois indivíduos, dentre eles o acusado, em atitude suspeita, que motivou a abordagem. Durante a abordagem, o acusado confessou que acabara de adquirir uma porção de maconha para consumo pessoal e, em revista pessoal, a substância foi encontrada no bolso de seu casaco. O laudo químico-toxicológico do Instituto de Criminalística constatou a presença de "TETRAHIDROCANNABIOL (THC) no material apreendido". Sem direito, o acusado, aos benefícios da Lei 9.099/95, o Ministério Público

ofereceu denúncia, que pelas razões elencadas às fls. 44, foi recebida em 14/07/2021 (fls. 44). O réu foi citado (fls. 50 e 52). Sobreveio defesa escrita por seu defensor dativo sem, contudo, alcançar a absolvição sumária (fls. 94). Durante a instrução ouviu-se uma testemunha. O réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público insistiu na condenação nos termos da denúncia. Em memoriais, a Defesa pediu absolvição por insuficiência de prova.

Relatados, decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 6), laudo químico toxicológico (fls. 35/7) e prova oral.

A autoria é certa.

Com efeito, corroborando os termos da denúncia, o policial Felipe Moraes Oleto disse que estavam em patrulhamento e viram o réu conversando com outro indivíduo. Explicou que, ao virem a viatura, saíram do local. Resolveram abordar e encontraram a droga com o réu. Indagado, o réu admitiu ter acabado de comprar a droga do outro indivíduo.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial André na fase policial.

O réu na fase policial disse que foi comprar maconha para consumir e foi abordado pela equipe policial. Em juízo disse que estava em frente à casa. A polícia entrou e pegou a droga com o menino. Afirmou que ia comprar a droga dele, mas ainda não tinha pegado a droga.

Como se nota, os depoimentos dos policiais militares corroboraram os exatos termos da denúncia. Lembre-se que os policiais militares não teriam motivo algum para incriminar o acusado até porque não o conheciam, razão pela qual não há motivo para desacreditar os depoimentos.

Filio-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça contrário à aplicação do princípio da insignificância.

Confira-se:

“1. Independente da quantidade de drogas apreendidas, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante de potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. 3. Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso, porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos. 4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006” (RHC nº 37. 094/MG, 6º Turma, Rel. Min. Rogério Schietti, Dje 17.11.2014, VU).

Este também é o atendimento do C. Supremo Tribunal Federal:

“II A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a conduta atípica exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensiva da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica. III- No caso sob exame, não há falar em ausência de periculosidade social da ação, uma vez que o delito de porte de entorpecente é crime de perigo presumido. IV- É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos relacionados a entorpecentes. V- A Lei 11.343/2006, no que se refere ao usuário, optou por abrandar as penas e impor medidas de caráter educativo, tendo em vista os objetos visados, quais sejam: a prevenção do uso indevido de drogas, a atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. VI- Nesse contexto, mesmo que se trate de porte de quantidade ínfima de droga, convém que se reconheça a tipicidade

material do delito para o fim de reeducar o usuário e evitar o incremento do uso indevido de substância entorpecente. VII- Habeas Corpus prejudicado" (HC nº 102.940/ES, 1º Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado de 15.02.2011, VU). Entendo que não há falar em inconstitucionalidade do artigo 28 em questão sob a alegação de que o dano seria pessoal, visto que o consumo de droga incentiva que mais pessoas a usem, gerando um problema de saúde pública que o Estado não está pronto para lidar, o que enseja a tipificação penal.

Passo a dosar a reprimenda.

Diante da pouca potencialidade lesiva da droga apreendida, entendo suficiente a aplicação da medida de advertência sobre os efeitos nefastos do entorpecente.

Ante o exposto, julgo procedente a presente ação penal e condeno FABRICIO GOMES SOARES como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/06 e aplico-lhe à medida de advertência.

Após o trânsito em julgado para as partes, realize-se a audiência de advertência. Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE (capítulo V, item 23, das NSCGJ)

São Paulo, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA